

《【문제4.2-2】 소송상 당사자적격에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제4.2의 물음2> 소송상 당사자적격의 의미 및 당사자능력과의 구별, 권리주체, 소송법상 성질, 흠결 효과

I. 당사자적격의 의미 및 당사자능력·의사능력과의 구별

1. 당사자적격의 의미
 - ‘당사자적격’이란 ‘특정의 소송물’에 대하여 ‘원고 또는 피고’로서 ‘소송을 수행’하고 ‘본안판결을 받기에 적합한 자격’을 말한다. ‘소송을 수행할 수 있는 원고로서의 자격을 원고적격, 피고로서의 자격을 피고적격이라 한다.
2. 당사자능력 및 의사능력(소송능력)과의 구별
 - (1) 당사자능력과의 구별
 - ‘당사자능력’은 ‘소송의 주체’가 될 수 있는 ‘일반적·추상적 능력’을 의미‘하므로, ‘구체적 소송물과의 관계’를 전제로 하는 ‘개별적·구체적 자격’인 ‘당사자적격’과 구별된다.
 - (2) 의사능력과의 구별
 - ‘의사능력(소송법상 소송능력)’은 ‘스스로 유효하게 소송행위를 하거나 받을 수 있는 행위능력을 의미’하므로, ‘소송물의 주체로서 소송을 수행할 자격’인 ‘당사자적격’과 구별된다.

II. 당사자적격을 가지는 자 (원칙적 권리주체 및 제3자 소송담당)

1. 원칙적 권리주체
 - (1) 원고적격과 피고적격
 - ‘이행의 소’에서는 스스로 ‘권리자’라 ‘주장하는 자’에게 ‘원고적격’이, ‘의무자’라 ‘지정된 자’에게 ‘피고적격’이 인정된다. ‘확인의 소’에서는 ‘확인의 이익을 가진 자’에게 ‘원고적격’이 인정되며, ‘형성의 소’에서는 ‘법률이 규정한 자’에게 ‘적격’이 인정된다.
 - (2) 주장 자체에 의한 결정
 - ‘당사자적격의 유무’는 ‘원고의 주장 자체’를 기준으로 ‘판단’하며, ‘실제’로 그 ‘권리·의무가 존재’하는지는 ‘본안심리 단계’에서 ‘판단’할 문제이다.
2. 예외적 주체 (제3자 소송담당)
 - (1) 의미 및 종류
 - ‘제3자 소송담당’이란 권리관계의 주체가 아닌 ‘제3자’가 ‘자기의 이름’으로 ‘소송을 수행할 수 있는 권능’을 ‘가진 경우’를 말한다. ‘법률의 규정에 의해 부여되는’ ‘법정소송담당’(채권자대위소송 등)과 ‘권리주체의 의사에 기한’ ‘임의적 소송담당’(선정당사자 등)이 있다.
 - (2) 판결의 효력
 - 소송담당자가 판결을 받으면 그 ‘기판력은’ 소송의 당사자가 아닌 ‘실질적 권리관계의 주체’인 ‘본인’에게도 ‘미치게 된다.’

III. 당사자적격의 소송법상 성질 및 조사 시기

1. 소송법상 성질
 - 당사자적격은 법원이 본안심리를 하기 위해 갖추어야 할 ‘소송요건 중 당사자에 관한 요건’이다. 이는 공익적 성격을 가지므로 ‘원칙적’으로 ‘강행규정’에 해당한다.
2. 조사 시기 및 판단 기준
 - (1) 법원의 직권조사사항
 - 소송요건이므로 피고의 항변을 기다리지 않고 ‘법원이’ ‘소송의 모든 단계’에서 ‘직권으로 조사’하여야 한다.
 - (2) 판단의 기준 시점
 - 당사자적격의 존부는 ‘사실심 변론종결 시’를 기준으로 판단한다. ‘소 제기 당시’에 ‘적격이 없었더라도’ ‘사실심 변론종결 전’까지 이를 ‘구비’하면 ‘하자’는 ‘치유’된다.

IV. 당사자적격 흠결의 소송법상 효과

1. 본안심리 거부 및 소각하 판결
 - 법원은 소송요건인 당사자적격이 흠결된 경우, 본안에 대해 판단하지 않고 ‘판결’로 ‘소’를 ‘부적법 각하’하여야 한다.
2. 하자의 보정 및 하자 간과 판결의 효력
 - (1) 하자의 보정 가능성과 한계
 - 당사자적격의 흠결은 ‘원칙적’으로 ‘보정할 수 없는 요건’이다. 다만, ‘단순한 오기’를 정정하는 ‘동일성 범위 내’의 ‘당사자표시정정’은 ‘허용’되나, ‘전혀 다른 자로 당사자를 바꾸는’ ‘임의적 당사자변경’은 ‘원칙적’으로 ‘허용되지 않는다.’
 - (2) 간과 판결의 효력 및 구제
 - 적격 흠결을 간과한 판결은 ‘상소’를 통해 ‘취소’할 수 있으나, ‘재심사유’에는 ‘해당하지 않으므로’ 판결이 ‘확정’되면 그 효력은 ‘유효’하다.

V. 결론

- ‘당사자적격’은 ‘정당한 당사자에게 본안판결을 내림으로써’ ‘사법 자원의 낭비를 방지’하고 ‘실질적 권리구제를 도모’하는 핵심적인 소송요건이다. ‘법원은’ ‘직권조사’를 통해 당사자적격 유무를 ‘엄격히 심사’하되, ‘제3자 소송담당 제도’ 등을 조화롭게 운영하여 국민의 ‘재판청구권을 보장’하여야 한다.